

주의 요구

1. 제 목: 압류재산 매각대금 배분 및 미지급 배분금 인계 기한 준수 불철저
2. 소관부점: 대전충남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제71조에 따르면 배분기일에 배분계산서 원안이 확정되면 각 채권자에게 배분금을 지급하고, 배분금 지급은 해당 채권자가 채권계산서 제출 시 신고한 금융계좌로 지급하여야 한다.

또한, 요강 제74조에 따르면 배분기일로부터 6개월이 지나도 채권자 또는 체납자에게 지급하지 못한 금액은 위임기관이 지정한 금융회사 계좌에 입금하여 인계하도록 되어 있다.

따라서, 압류재산 매각에 따른 배분금은 배분기일에 적기 지급하여야 하고, 미지급 배분금이 발생한 경우에는 내규에서 정한 기간 내에 위임 기관으로 인계하는 등 관련 업무를 정해진 기한에 맞추어 차질 없이 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 압류재산 매각대금 배분 지연

그런데 감사대상기간 동안 대전충남지역본부의 압류재산 매각대금 배분 현황을 점검한 결과

2022. 2. 15. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ◇◇◇의 압류재산 (2022-○○○○○○○-○○○○) ‘충청남도 ◇◇시 ▽▽동 ●●●-●’의 경우 4차례 배분요구를 한 압류권자¹⁾ 대상 배분계산서를 확정하였음에도 배분기일 2022. 8. 3.에 배분금을 지급하지 않고 배분기일로부터 650일이 지난 2024. 5. 14.에 895천 원을 지급하는 등

[표 1]과 같이 배분요구(교부청구) 후 배분이 확정된 2건의 배분금이 배분기일에 지급되지 않고 배분기일로부터 404일, 650일이 지난 후 지급된 것으로 확인되었다.

한편, 위와 같은 배분금 지연 지급으로 ■■세무서에서는 적시에 체납 세금을 충당하지 못하였을 뿐만 아니라 배분 지연된 650일 동안 체납세액이 변경되어 배분금 환급 및 경정배분 절차 추가 진행 등 불필요한 행정력이 소요되는 결과를 초래하였다.

1) 2003. 1. 27. ◇◇◇ 세무서에서 압류 등기 후 관련 세목을 ■■세무서에서 관리하게 되어 2022. 2. 28. 공사에서 공매대행통지서 발송하자 ■■세무서에서 공사에 4회에 걸쳐 배분요구

[표 1] 압류재산 배분금 지급 지연 명세

(단위 : 천 원, 일)

순번	위임관서	관리번호	권리관계	배분금*	배분기일(A)	지급일(B)	경과일수(B-A)
-							
1	“기재 생략”						
2							

* 인계일 기준 발생이자 포함

(2) 압류재산 미지급 배분금 인계 지연

또한, 감사대상기간 동안 대전충남지역본부에서 관리 중인 압류재산의 미지급 배분금 인계 현황을 점검한 결과

2022. 5. 26. XX세무서로부터 수입한 체납자 ○○○의 압류재산 (2022-○○○○○○-○○○○) ‘충청남도 △△시 □□면 ◇◇리 ①①①-①, ◇◇◇-◇’의 경우 배분 실시 후 체납자 대상 미지급 배분금이 발생하여 배분기일로부터 6개월이 지난 2023. 3. 28.에 해당 금액을 XX세무서로 인계하여야 하는데도 539일이 지난 2024. 3. 20.에서야 위임기관에 1,558천 원을 지연하여 인계하는 등

[별표 1] “압류재산 미지급 배분금 인계 지연 명세”와 같이 배분기일에 지급하지 못한 미지급 배분금 51건(529,724천 원)을 배분기일로부터 길게는 539일, 짧게는 189일이 지난 후 위임기관에 인계한 것으로 확인되었다.

[소관부정 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 배분금 지급 및 인계 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 압류재산 매각대금에 대한 배분금 지급 및 인계를 적기에 처리하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별 표 1]

압류재산 미지급 배분금 인계 지연 명세

(단위 : 천 원, 일)

순 번	위임관서	관리번호	권리관계	배분금*	배분기일(A)	인계일(B)	경과일수 (B-A)
-							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

“기재 생략”

순 번	위임관서	관리번호	권리관계	배분금*	배분기일(A)	인계일(B)	경과일수 (B-A)
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							

“기재 생략”

* 인계일 기준 발생이자 포함